HebrewBooks.org ©Moznaim Publishers. No commercial use allowed.

מוגמר וגפרית מ"ט שרו ב"ש התם מנח ארעא גיגית ונר וקדרה ושפוד מ"ט שרו ב"ש דמפקר להו אפקורי מאן תנא להא דת"ר א) [א]לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמסין ותניח לתוך התנור ע"ש עם חשכה ואם נתנן למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו כיוצא בו [ב]לא ימלא נחתום חבית של מים ויניח לתוך התנור ע"ש עם חשכה ואם עשה כן למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו לימא ב"ש היא ולא ב"ה אפילו תימא ב"ה גזירה שמא יחתה בגחלים א"ה מוגמר וגפרית נמי לגזור התם לא מחתי להו דאי מחתי סליק בהו קוטרא וקשי להו אונין של פשתן נמי ליגזור התם [ג]כיון דקשי להו זיקא לא מגלו ליה צמר ליורה לגזור אמר שמואל ביורה עקורה וניחוש שמא מגים בה [ד]בעקורה וטוחה והשתא דאמר מר גזירה שמא יחתה בגחלים [ה]האי ב) קדרה חייתא שרי לאנוחה ע"ש °עם חשיכה בתנורא מ"ט כיון דלא חזי לאורתא אסוחי מסח דעתיה מיניה ולא אתי לחתויי גחלים ובשיל שפיר דמי בשיל ולא בשיל אסיר ואי שדא ביה גרמא חייא שפיר דמי והשתא דאמר מר כל מידי דקשי ליה זיקא לא מגלו ליה האי בשרא דגדיא ושריק שפיר דמי דברחא ולא שריק אסור דגדיא ולא שריק דברחא ושריק רב אשי שרי ורב ירמיה מדיפתי אסיר ולרב אשי דשרי ג)(והתניא) [ו]אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום התם דברחא ולא שריק איכא דאמרי ה) [י]דגדיא בין שריק בין לא שריק שפיר דמי דברחא נמי ושריק שפיר דמי כי פליגי דברחא ולא שריק דרב אשי שרי [ז]ורב ירמיה מדיפתי אסיר ולרב אשי דשרי ו)(והתניא) [ח]אין צולין בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יום התם [ט]בבשרא אגומרי אמר רבינא האי קרא חייא שפיר דמי כיון דקשי ליה זיקא כבשרא דגדיא דמי: ב"ש אומרים אין מוכרין: ת"ר ב"ש אומרים [י]לא ימכור אדם חפצו לנכרי ולא ישאילנו ולא ילונו ולא יתן לו במתנה אלא כדי שיגיע לביתו וב"ה אומרים כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה רבי עקיבא אומר כדי שיצא מפתח ביתו א"ר יוסי בר' יהודה הן הן דברי רבי עקיבא הן הן דברי בית הלל לא בא רבי עקיבא אלא לפרש דברי ב"ה: ת"ר ז)בש"א לא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם הפסח דברי ב"ש ובית הלל אומרים [כ]כל זמן שמותר לאוכלו מותר למוכרו רבי יהודה אומר

כותח

מוגמר וגפרית מ"ט שרו. הא מנחי בכלים: **כגון דמנחי מוגמר וגפרית בארעא.** ולא בכלי: **גיגית.** שהשכר בתוכו ואי אפשר לשופכו לארץ והשעורין נשורין כל השבת יותר מח' ימים והשבת בכלל וכן נר הדולק בשבת וכן קדרה שעל גבי כירה שאי אפשר שלא תצטמק בשבת וכן שפוד המונח בתנור כדתנן (דף יט:) משלשלין את הפסח ולא פליגי ב"ש: **דמפקר להו.** לכלים ושוב אינו מצווה על שביתתן: **עססיות ותורמסין.** מיני קטניות וצריכין בישול יותר: **בכדי שיעשו.** כדי שלא יהנה ממלאכת שבת: **יחתה בגחלים.** למהר בישולן: **סליק בהו קוטרא.** של עצים ומשחיר הבגדים ועשן העצים קשה להם וכן בגפרית: **לא מגלי.** משטח פי תנור וליכא למגזר שמא יחתה בגחלים: **לגזור.** שמא יחתה בגחלים: **עקורה.** מעל האור: **מגים.** מהפך בה ובמבושלא ח) הוי בישול: **וטוחה.** מכוסה בכיסוי שלה וטוחה בטיט סביב דכולי האי לא טרח ומידכר: **והשתא דאמר מר.** דהנחת קדרה לא אסירא אלא משום חתייה: **האי קדרא חייתא שפיר דמי.** להשהותה לכתחלה מבעוד יום בתנור והיא מתבשלת כל הלילה דודאי חייתא לאו אדעתא למיכלה לאורתא אנחה התם ומשום למחר לא אתי לחתויי שהרי יש לה שהות גדול ולא דמי לעססיות ותורמסין שאין כל הלילה והיום די להן: **ובשיל שפיר דמי.** מבושלת כל צרכה שפיר דמי להניחה דלא בעי חיתוי: **שדא ביה גרמא חייא.** דלאו דעתיה למיכליה לאורתא: **גדיא.** קשי ליה זיקא: **שריק.** פי התנור בטיט סביב כיסוי אינו מוכן לחתות: **ברחא.** איל גדול לא קשיא ליה זיקא ואתי לגלויי פי התנור ליטול כיסויו לחתות: **דגדיא ולא שריק.** איכא חדא לאיסורא וחדא להיתרא: **בבשרא אגומרי.** שאינו בתנור דאפילו כיסוי ליכא ומוכן להפוך בו ולחתות: **לא ישאילנו.** שאלה דבר החוזר בעין. הלואה בדבר הניתן להוצאה: **אלא כדי שיגיע.** הנכרי לביתו מבעוד יום ואע"ג דבדידיה קטרח מחמירין ב"ש דמיחלף בשלוחו: **בית הסמוך לחומה.** של עיר אחרת שהנכרי דר שם שהרי יכול להניחו שם: **מפתח ביתו.** של ישראל: **הן הן דברי כו' לא בא ר"ע.** לחלוק על ב"ה אלא לחלוק על תנא בן מחלוקתו שאמר אליבא דב"ה לבית הסמוך לחומה ובא ר"ע לומר לא אמרו ב"ה כן אלא כו' ט):

כותח

לה כב"ש אלא הש"ס הוא דקאמר הכי הא מני ב"ש היא[א] אליבא דרב יוסף דמוקי לה[ב] משום שביתת כלים[ג] אבל לרב אושעיא מצינן למימר דמוקי לה כב"ה ואית ליה השמעת קול כרבה[ד] וכן פסק ר"ח דטעמא דריחים משום השמעת קול ואתי כב"ה[ה] ועוד דסוגיא דלקמן לא מיתוקמא אלא כרבה כדפי' וקי"ל כרב אושעיא דמאן תנא שביתת כלים בית שמאי היא ומותר להשאיל כלים לנכרי ואין לחוש במה שיעשה בו הנכרי מלאכה אבל בהמתו אסור להשאיל דשביתת בהמתו עליו דאורייתא: י) **ולבית שמאי אף על גב דלא קעביד מעשה וכו'.** השתא דטעמא דב"ש משום שביתת כלים[ו] הנך ג' בבות קמייתא אין שורין דיו וסממנים ואונין ומצודות הוו משום שביתת כלים שהמלאכה נעשית בתוך הכלי ונמצא שהכלי עושה המלאכה אבל מוכרין לנכרי ועורות לעבדן וכלים לכובס לא הוי[ז] משום שביתת כלים[ח] דדמה שהעורות מתעבדין אין העור עושה המלאכה אלא האדם המעבד עושה המלאכה וכן בגד המתלבן האדם המלבנו עושה המלאכה אלא טעמא דאסרי בית שמאי משום דמיחלף בשלוחו ולהכי נמי מוגמר וגפרית דמוקי בסמוך דמנחי אארעא אף על גב שהכלים העליונים מתגפרים ונצבעים לא שייך שביתת כלים כדפרישי' שהכלי שאין המלאכה נעשית בו אין בהן משום שביתת כלים:

דמפקרא להו אפקורי. אע"ג דאמר בנדרים (דף מה.) דבעינן הפקר בפני ג'[ט] הכא לא בעינן דמסתמא כ) מפקיר להו' ואין לסמוך על זה להשכיר סוס לנכרי ולהפקיר דהכא שאני משום דלא אפשר בענין אחר ועוד שאין הדבר מפורסם[יא] א): **לא ימלא נחתום כו'.** כדמסיק גזירה שמא יחתה[יג] אף ע"פ שיש שהות הרבה להתחמם חיישינן שמא יצטנן[יד] לפי שרגילים לחמם על אש רפה ויהא צריך לחתות[טו]: **גזירה שמא יחתה.** ואם תאמר מעיקרא דלא ידע האי טעמא תקשי ליה מתני' דבשר בצל וביצה[טז] וחררה ויש לומר דהתם ידע שפיר דהוי טעמא משום שמא יחתה[יז] שאין דבר מפסיק ° בינו לגחלים[יח]:

דילמא מגים בה. [יט] והוי צובע[כ]: **ביורה עקור' וטוחה.** ואין לחוש שמא יגלה ויגיס שאין דרך להגיס כמו לחתות ועוד דשמא מיהדק טפי: **בשיל ולא בשיל אסור.** נ"ל[כא] דלא הוי כמאכל בן דרוסאי דאי הוה כמאכל בן דרוסאי שרי להשהותו על גבי כירה אע"פ ט) שאינה גרופה וקטומה:

האי בישרא דגדיא ושריק. מפרש בה"ג דמכאן ואילך איירי בצלי[כב] וכן משמע מדמייתי עלה אין צולין בשר בצל וביצה ולקמן בפרקין נמי מייתי לה[כג] אמשלשלים את הפסח[כד] ולהכי ברחא ולא שריק אסור אפי' בחייא כיון דמיירי בצלי[כה] ראוי לאוכלה[כו] בלילה ואתי לחתויי: **התם בבשרא אגומרי.** וא"ת לרב אשי דשרי ברחא ולא שריק ולא אסר אלא בשרא אגומרי תיקשי ליה מתני' דאין נותנין הפת בתוך התנור[כז] (דף יט:) ועוד משלשלין את הפסח (א) אמרי' מאי טעמא משום דבני חבורה זריזין הן מ) כדמפרש לקמן (דף כ.) והא בלאו הכי נמי שרי ויש לומר דמיירי שהתנור פתוח דהוי כמו בשרא אגומרי ונראה דאין הלכה כרב אשי בהאי לישנא[כח] דשרי ברחא ולא שריק דסוגיא דלעיל דקאמר כיון דקשי ליה זיקא לא מגלה לה[כט] לא אתיא כוותיה וכן[ל] סוגיא דלקמן[לא] גבי[לב] בני חבורה דזריזין הם[לג] דמשני האי מנתח פי' וקשי ליה זיקא והאי לא מנתח[לד] ולרב אשי[לה] אפי' היכא דלא קשי ליה זיקא שרי[לו]: **ולא ישאילנו כו' אלא כדי שיגיע לביתו.** לא מיירי בכלים דאסור לב"ש משום שביתת כלים דאפילו ברביעי או בחמישי נמי אלא[לז] כגון חלוק ושאר דברים וטעמא משום הוצאה ונראה כשלוחו כדפ"ה:

כא. בשיל ולא בשיל היינו. חי' הר"ן. כב. בפסקי הרא"ש סימן ל"ה מסיים דבריו: אבל בקדירה לא קשי ליה זיקא וחיישינן דילמא מגלי ליה. אבל לכאורה בדברי תוס' משמע להיפך דבקדירה שרי בה"ג, ועי' הגהות רי"א חבר שהקשה כן. כג. הא דגדיא. פסקי הרא"ש סימן ל"ה. כד. לתנור דמיירי בצליה. פסקי הרא"ש. כה. יכול לצלות שיהא. תוס' הרא"ש. כו. בלילי שבת. תוס' הרא"ש. כז. ולא חררה על גבי גחלים. רשב"א. כח. בתרא. חי' הר"ן. כט. מכלל דקשי להו זיקא בעינן. חי' הר"ן. ל. מוכיח. פי' הר"ן. לא. דאמר. פי' הר"ן. לב. הא דתנן משלשלין את הפסח וכו' מ"ט משום. פי' הר"ן. לג. אלמא טעמא דבני חבורה זריזין הן הא לאו הכי לא והא אמר מר גדיא בין שריק בין לא שריק שפיר דמי. פי' הר"ן. לד. כלומר וכיון דלא מנתח לא קשי ליה זיקא ומשום הכי דוקא משום דבני חבורה זריזין הן. פי' הר"ן. לה. כי לא מנתח מאי הוי. פי' הר"ן. (עי' שפ"א). לו. הילכך כרב ירמיה מדפתי קיימא לן [משום דקאי רבינא כותיה. רשב"א], וכל מידי דקשה ליה זיקא בין שריק בין לא שריק שפיר דמי, לא קשה ליה זיקא שריק שרי לא שריק אסיר, וכן פסק הרב אלפסי ז"ל, וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ"ג מהל' שבת (הי"ג). חי' הר"ן.
לז. בכלים דלאו בני מלאכה. חי' הר"ן.

עין משפט נר מצוה

קלו א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יב סמג לאוין סה טוש"ע או"ח סימן רנד סעיף ח:

קלז ב מיי' שם טוש"ע שם סעיף ט:

קלח ג מיי' פ"ג שם הלכה יד:

קלט ד מיי' שם הלכה יז סמג שם טוש"ע או"ח סימן רנד סעיף א וסימן שיח סעיף יח:

קמ ה מיי' שם הלכה ח סמג שם טוש"ע או"ח סימן רנג סעיף א:

קמא ו ז מיי' שם הלכה יג וסמג שם טור שו"ע או"ח סימן רנד סעיף א:

קמב ח ט מיי' שם הל' טז טור שו"ע שם סעיף ב:

קמג י מיי' פ"ו מהלכות שבת הלכה יט סמג שם טוש"ע או"ח סימן רמו סעיף ב:

קמד כ מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה יא סמג לאוין עו טור שו"ע או"ח סי' תמג סעיף א:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה התם וכו' את הפסח בתנור אמרינן:

גליון הש"ס

גמ' האי קדיר' חיית' וכו' עם חשיכה בתנור. עיין לקמן דף לח ע"א תוס' ד"ה שכח: תוס' ד"ה גזירה שאין דבר מפסיק. ק"ל הא מ"מ תיקשי ליה מתני' דר"פ כירה בחמין ותבשיל דקדירה מפסיק ואף לפי הצד איבעיא דשם להחזיר תנן הא מבואר שם דצ"ל חסורי מחסרא וכו' ומה הן משהין כו' חמין ולא תבשיל דהטעם ע"כ משום חיתוי דאילו משום בישול אף אם יסבור דיש בישול אחר בישול ומשום שביתת כלי מה מהני בזה גירוף וגם אמאי חמין מותר. וכיון דמלינו לב"ש דבקדירה מפסיק חיישינן לחיתוי י"ל דגם ב"ה ס"ל הכי גם בהא דפרכינן מוגמר וגפרית נמי ליגזור הא בלא"ה כיון דאינו מפסיק כלי ניחוש לחיתוי כמו באין צולין בשר:

מוסף רש"י

שיכלה קודם הפסח. קודם שיבא הפסח, דקסברי מצוה עליו לבערו מן העולם ולא שיהא קיים (פסחים כא.).

תוס' ישנים

א) ואם השכיר או השאיל בהמתו לנכרי ועיכבה נכרי אצלו בשבת היה צריך להפקיר בפני שלשה[יב]:

רבינו חננאל

וכל היכא דאיכא למיחש שמא יחתה בגחלים כגון הנחת קדרה בתנור או חבית של מים וכיוצא אפילו ב"ה אסרי. והא דתניא לא ימכור אדם חפץ לנכרי ולא ילונו ולא ישאילנו כו', קיי"ל כר' עקיבא דאמר כדי שיצא מפתח ביתו, כר' יוסי דאמר הן הן דברי ר"ע הן הן דברי בית הלל. וכן גבי חמץ אוקימנא בפסחים [כא.] כל שעה שמותר לאכול כהן תרומה מותר למכור ישראל חמץ לגוי והיא שעה חמישית, כרבן גמליאל דאמר חולין נאכלין כל ארבע ותרומה כל חמש.

מסורת הש"ס

א) תוספתא שבת פ"ד, ב) [עי' תוס' תענית ח. ד"ה אם ראית], ג) [צ"ל והתנן], ד) [לקמן יט:], ה) [לקמן כ.], ו) [צ"ל והתנן], ז) פסחים כא., ח) בס"א: ובמבשל, ט) בס"א: כן, י) שייך לעיל ע"א ושם הגי' דלב"ש, כ) [עי' תוס' ב"מ ל: ד"ה אפקרים], ל) [כדלקמן ריש פ' כירה], מ) כדפריך לקמן כצ"ל ר"מ ות"י,

מוסף תוספות

א. דהשתא דאמר רב הושעיא דשביתת כלים דוקא ב"ש הוא דאסרי א"כ. תוס' הרא"ש. ב. [ל]ברייתא דלעיל. תוס' הרא"ש. ג. ב"ש היא, ולא כדקא ס"ד מעיקרא דרב יוסף דאמר משום שביתת כלים אפילו לב"ה קאמר. תוס' הרא"ש. א"כ מוגמר וגפרית מאי טעמא שרו. רשב"א. ד. אע"ג דבפירושא דמתניתין פליג עליה דר' הושעיא מפרש טעמא דב"ש משום שביתת כלים ורבה מפרש לה משום דאי עביד לה בשבת מיחייב חטאת. תוס' הרא"ש. ה. וכן משמע לכאורה דרבה ורב יוסף הלכה כרבה. תוס' הרא"ש. וטעמא דרבה מסתבר טפי מטעמא דרב יוסף, דרבה מוקי לה מפני שמשמעת את הקול ואפילו לב"ה אסור מדרבנן אע"ג דלית להו שביתת כלים, ואילו לרב יוסף דלית ליה דרבה אתיא כתנאי ודלא כהלכתא. אור זרוע הל' ע"ש סי' ב. ו. וכל מידי דאי עביד ליה בידים בשבת מיחייב, אסור שיעשה ממילא בתוך כליו [א"כ]. תוס' הרא"ש. ז. אסרי. תוס' הרא"ש. ח. דלא שייכא שביתה אלא כשהמלאכה נעשית בתוך הכלי שהכלי עושה אותה דומיא דלמען ינוח שורך וחמורך. תוס' הרא"ש. ט. היינו מדרבנן כדי שיתפרסם הדבר, אבל מדאורייתא אפילו בינו לבין עצמו הפקר [ולכן]. פסקי הרא"ש סימן ל"ג. י. [ד]אנן סהדי דמפקר להו בלבו שלא יעשה איסור שביתת כלים. תוס' ב"מ ל: יא. ושכירות דבהמה ידוע. תוס' הרא"ש. יב. דסתמא לא מפקר לה. הגהות מרדכי, בהגהות נוספות סוף פרק ששה עשר. יג. וא"ת כיון שלמוצאי שבת בעי לה מ"ש מקדרה חייתא דאמרי' לקמן דשרי כיון דלמחר בעי לה, וי"ל דהכא. ריטב"א. יד. סמוך לחשיכה במוצאי שבת. פסקי הרא"ש סימן ל"ד. טו. בגחלים כדי שתהא חמה למוצאי שבת לאלתר. ריטב"א, וכן בפסקי הרא"ש סימן ל"ד. טז. ופת. תוס' הרא"ש, וכן הגיה נמוקי הגרי"ב בתוס'. (ועי' מהרש"א). יז. כיון. חי' הר"ן. יח. [ו]שייך גזירת חיתוי טפי. תוס' הרא"ש. אבל הכא מפסיק תנור. חי' הר"ן. יט. כי כל זמן שהוא מגיס בה מקליט הצבע יפה. ריטב"א. כ. אבל בתבשיל אין בו משום בישול דאורייתא אלא כשהוא על גבי האור וקודם שיגיע למאכל בן דרוסאי וחכמים אסרו להגיס בה אפילו לאחר בשול בעודה באש אבל כשנעקרה מעל האש שרי. ריטב"א. (ועי' מהרש"א ומהרש"ל וחי' הר"ן).